

1503098-28.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Carlos Costa Pessoa Martins

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... e condenado anteriormente por roubo e tráfico de drogas. Não conhecia os policiais antes dos fatos e tampouco as vítimas.

O réu Humberto, em seu interrogatório, negou os fatos. Disse que foram abordados por policiais e liberados, sendo que após eles voltaram e os conduziram até a delegacia para uma averiguação. Foram conduzidos por roubo do veículo que estava abandono no local. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

2ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande-SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503098-28.2021.8.26.0536 - lauda 1
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503098-28.2021.8.26.0536 - Ordem nº 2021/002534

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2256876/2021 - 02º D.P. PRAIA GRANDE, 20369090 - 02º D.P. PRAIA GRANDE, 1198/21/412 - 02º D.P. PRAIA GRANDE, 2256876 - 02º D.P. PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HUMBERTO FELIPE DO NASCIMENTO e outro

Réu Preso

Vistos.

Anderson Luiz de Oliveira e Humberto Felipe do Nascimento estão sendo processados como incursos no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, pois, nos termos da denúncia, no dia 20 de setembro de 2021, por volta das 12h55min, na Rua Renato Francisco de Souza nº 374, bairro Jardim Real, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, para si e para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas Matheus Giovane de Oliveira e Silva e Maria Lícia de Oliveira, cartões bancários, um notebook da marca Lenovo, avaliado em R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), um aparelho celular da marca XIAOMI, modelo MI A3, avaliado em R\$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), a quantia de R\$ 140,00 (cento e quarenta

reais), em espécie, além do veículo Toyota/Corolla XEI20Flex, de placas FEY 8294, cor cinza, ano 2012 modelo 2013, bens pertencentes à vítima Matheus Giovane de Oliveira.

A denúncia foi recebida em 22 de setembro de 2021 (fls. 106/107).

Os réus foram citados (fls. 132/133 e 134/135), apresentando resposta à acusação às fls. 141/143 e 145/146.

Durante a instrução criminal foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas comuns e, ao final, interrogados os acusados (fls. 268/269). Os debates foram convertidos em memoriais.

O Ministério Público ofertou seus memoriais às fls. 272/284 e requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia.

A Defesa do réu Anderson pugnou, em suas alegações finais acostadas às fls. 289/299, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal dos acusados, bem como pela nulidade das provas orais produzidas durante a instrução criminal. No mérito, requereu a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal. Por fim, pleiteou a liberdade do agente.

A Defesa do corréu Humberto, em memoriais às fls. 303/330, requereu sua absolvição com fundamento no artigo 386, inciso V ou VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, não merece acolhida a tese defensiva de que o reconhecimento dos réus em solo policial estaria eivado de vício, de modo que nem se alegue a nulidade do reconhecimento feito pelas vítimas por inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal, pois, como se sabe, “não anula o ato a circunstância de a pessoa que se pretende reconhecer não ser colocada junto a outras. Esse detalhe, como dispõe a lei, deve ser observado quando possível. Trata-se de uma recomendação, não de uma exigência” (STF-RT 691/389); portanto “o fato do acusado, sujeito a reconhecimento pessoal, ser apresentado isoladamente, é irrelevante, pois o art. 226 do CPP contém singela recomendação a respeito de que o indivíduo seja apresentado ao reconhecedor em meio de pessoas assemelhadas” (RJD 23/323). Aliás, pacífica a jurisprudência: RSTJ 20/204; RT 704/352; RT 730/585; RT 678/337; RT 744/560; RJD 26/171; RJTACRIM 20/201; RJTACRIM 35/310.

O apego à realidade estrutural, com foco na reserva do possível, ainda mais considerando que o pagador de impostos já entende que o Judiciário é caríssimo, atrelado ao interesse público, à economia de recursos públicos e ao reconhecimento seguro, sem apontamento de prejuízo específico aos réus, e o fato de que ao reconhecimento dos indivíduos somou o fato de que objeto subtraído foi encontrado na posse dos acusados, confirmam a mesma conclusão, e se é certo que o procedimento penal traz formalidades para assegurar o contraditório e ampla defesa, por outro lado também é certo que não pode se traduzir em um fim em si mesmo, muito menos olvidar a realidade de instituições sobrecarregadas para fabricar nulidades que favorecem não o devido processo legal, mas a impunidade. Muito menos há falar-se em violação ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, pois àqueles indícios trazidos com o Inquérito Policial se repetiram em juízo permitindo a formação de juízo de certeza quanto à responsabilidade penal dos acusados, pois novamente as vítimas, categoricamente e sem qualquer titubeio, reconheceram os réus em juízo e consignaram as condutas individuais de cada um deles, consignando em audiência que ambos os reconhecimentos ocorreram na presença de mais dois agentes. Vejamos:

“ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima em consonância com as demais provas dos autos. Negativa do réu e alibi isolados. Crime praticado com emprego de arma e em concurso de agentes – Reconhecimento extrajudicial pela vítima. Artigo 226 do C.P.P. Mera recomendação. Vício superado por ratificação em juízo – Condenação mantida. PENAS E REGIME PRISIONAL – Penas redimensionadas – Bases reduzidas aos mínimos legais – Reincidência. Elevação suficiente (1/6) – Duas causas de aumento. Aplicação do coeficiente mínimo (1/3) – Regime inicial fechado. Manutenção – Apelo provido em parte para redução das penas.” (TJSP; Apelação 0013499-42.2016.8.26.0050; Relator

(a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/11/2017; Data de Registro: 23/11/2017) (grifou-se)

Assim, na mesma linha de raciocínio rechaço a nulidade aventada acerca das oitivas por teleaudiência, primeiro porque não se opôs a Defesa no momento oportuno e, em segundo lugar porque a estruturação do sistema jurídico, agora adaptado às alterações ocasionadas pela pandemia do COVID-19 e avanços tecnológicos, se deu com toda a lisura dentro da medida do possível, ficando claro pelas partes que não obstante tenham sido entrevistadas no mesmo local, permaneceram sozinhas no momento dos depoimentos. Desta feita, verifica-se que além de não trazer qualquer prejuízo em concreto, a douta causídica se pauta em ilações sem qualquer suporte fático-probatório para tentar "achar" nulidade processual inexistente.

Passando-se a análise do mérito, a ação penal é procedente, conforme será exposto a seguir.

Com efeito, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 36/39), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 17), autos de reconhecimento (fls. 07 e 08), laudo pericial (fls. 261/267), além da prova oral coligida. A autoria é certa e aponta para os réus.

A vítima Matheus Giovane de Oliveira e Silva, em juízo, disse que estava limpando a parte externa da residência quando sua genitora chegou com seu sobrinho de seis anos, sendo que ao retornar para fechar o imóvel foi abordado por um agente armado com uma espécie de revólver calibre .38. A criança presenciou os fatos e o agente ficou a todo instante apontando a arma para ele, sendo que na sequência chegou um segundo roubadador que passou a revirar a casa e recolher os bens que pretendiam subtrair, pegando a chave do carro na continuidade. A ação criminosa durou cerca de dez minutos; após, foram trancados no banheiro, mas ele conseguiu forçar a tranca e sair do banheiro, sendo o tempo que eles levaram para sair do local, considerando-se que tiveram dificuldades para sair com o veículo. Estima o prejuízo em torno de sessenta e sete mil reais. Que chamou um vizinho, o qual acionou a polícia e em volta pela região localizou uma viatura e informou também sobre o roubo, mas assim que chegou em casa a polícia já estava no local. Após duas horas encontraram o veículo depenado e batido em um terreno baldio. Nenhum objeto subtraído foi recuperado. Na delegacia reconheceu os roubadores na presença de mais outras duas pessoas. Não conhecia os roubadores antes dos fatos. Não fez reconhecimento por fotografia. Acredita que ficaram cerca de dois minutos dentro do banheiro. Apenas um dos assaltantes estava armado e esclareceu que não tem capacidade de distinguir uma arma de fogo de uma réplica. Disse que para ele não houve apresentação de nenhuma fotografia. Reconheceu os réus com absoluta segurança em juízo, sendo o de número três o que estava armado.

A vítima Maria Lícia de Oliveira, em juízo, disse que estava com seu neto na praia e assim que chegou na residência encontrou com seu filho, que saiu para fechar a casa e ingressou já na companhia de um agente apontado um revólver para ele. Disse que tem sessenta e três anos de idade e a criança, com apenas seis anos de idade, estava presente durante o delito. Na sequência logo ingressou o outro roubadador no imóvel, assim, eles passaram a revirar toda a casa em busca de coisas de valor. Subtraíram o seu celular, um notebook, sua bolsa, dinheiro, cartões bancários e o veículo. Não sabe informar quanto tempo durou a ação criminosa. Depois que terminaram a subtração os agentes os trancaram dentro do banheiro, sendo que após seu filho conseguiu abrir a porta para eles saírem. Que ficaram apavorados e foi uma experiência terrível. Pegaram o telefone com o vizinho e chamaram a polícia, que logo chegou, indo até a delegacia na sequência. Não recuperaram nenhum objeto, inclusive o veículo teve perda total porque os agentes colidiram com ele. Apresentaram quatro agentes para ela em delegacia, que identificou os dois roubadores. Não conhecia as pessoas antes dos fatos. Acredita que o prejuízo foi muito alto, porque o seguro não paga nem o carro que compraram. Antes do reconhecimento não visualizou nenhuma fotografia, sendo que já estavam no local quando foi feito o reconhecimento. Os roubadores estavam com o rosto descoberto, sendo que se recorda com mais precisão do agente que portava a arma de fogo. Disse

que no desespero apenas pensava em seu neto e evitava olhar, olhando para o chão durante a ação. Esclareceu que os agentes tiveram dificuldades de sair com o carro, por isso ficaram tempo razoável no interior do banheiro. Disse que provavelmente era uma arma de fogo sim, não obstante ela não tenha conhecimentos sobre armas de fogo. Disse que no momento dos fatos não estava escuro e em delegacia reconheceu os dois agentes. Feito o reconhecimento em juízo, disse que acredita que numa escala de zero a dez tem certeza na margem de oito, reconhecendo os agentes como sendo os números 03 e 04, ou seja, reconheceu os réus como os roubadores.

A testemunha Bianca Rodrigues Carvalho, policial militar, disse que não se recorda se chegou a enviar fotos dos réus, mas recorda que houve o reconhecimento pessoal das vítimas em delegacia. Disse que um dos réus dispensou uma chave de fenda e uma antena de carro. Os réus foram localizados cerca de trezentos metros do veículo. O carro estava desmontado, mas não se recorda se tinha sido batido. Os demais objetos não foram localizados, apenas o automóvel. Soube que no máximo levaram duas horas para localização dos agentes, mas não sabe precisar o tempo com certeza.

A testemunha Marco Aurélio Lapenta, policial militar, disse que foram informados via COPOM sobre a existência de dois agentes em atitude suspeita, depenando um veículo, foram ao local, onde avistaram os réus, que demonstraram nervosismo ao ver a viatura. Assim, procederam com a abordagem os agentes falaram que estavam mexendo em uma bicicleta, razão pela qual estariam com as mãos sujas, mas não havia tal bem no local, sendo que sua residência seria longe do local. Já do outro lado da via tinham quatro pneus do veículo e demais bens de seu interior, sendo que o carro estaria nos fundos do terreno. Após, em contato com o ofendido ele relatou o roubo, sendo conduzidos até a delegacia. As vítimas fizeram o reconhecimento dos agentes em delegacia. Não conhecia os acusados antes dos fatos. Nega que tenham encaminhado fotografia para reconhecimento. Os demais objetos subtraídos não foram localizados. Os agentes não estavam com escoriações e o veículo não estava batido. Não conhecia o policial militar que lhe acionou via COPOM.

O réu Anderson, em seu interrogatório, negou os fatos. Disse que estava com seu amigo Felipe, em direção a sua casa, quando abordados pelos policiais militares, que questionaram porque Felipe estava com a mão suja de graxa, os liberando na sequência. Após retornaram e disseram que eles iam até a delegacia para averiguação de um roubo. Já foi processado e condenado anteriormente por roubo e tráfico de drogas. Não conhecia os policiais antes dos fatos e tampouco as vítimas.

O réu Humberto, em seu interrogatório, negou os fatos. Disse que foram abordados por policiais e liberados, sendo que após eles voltaram e os conduziram até a delegacia para uma averiguação. Foram conduzidos por roubo do veículo que estava abandono no local. Afirmou que estava com a mão suja porque mexia em sua bicicleta, que estava em sua casa, que dista de duas a três ruas do local em que abordados. Já foi preso e condenado por tráfico de drogas.

Estas foram, portanto, as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e tenho que suficientes para um édito condenatório, pois a versão exculpatória dos acusados se mostrou pueril e inverossímil, devendo, portanto, ser afastada, eis que isoladas quando confrontada com os demais elementos colhidos ao longo dos fólios.

De acordo com as narrativas das vítimas, ainda que os acusados não tenham sido detidos na posse da arma de fogo utilizada e dos bens subtraídos em sua totalidade, dúvidas não há quanto a sua atuação criminoso. Os relatos são uníssomos no sentido de que ingressaram na residência e com o emprego de arma de fogo roubaram os pertences de valor e uso pessoal dos ofendidos, procedendo com o seu trancamento no banheiro do local antes da fuga, a configurar a consumação do crime de roubo triplamente majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo.

Destaco, ainda, que as versões das vítimas foram coerentes e harmônicas entre si nas duas fases da persecução penal, narrando a conduta de ambos os agentes, bem como houve o reconhecimento seguro destes em delegacia e em juízo, inclusive com apresentação de pessoas alheias aos fatos. E nos crimes contra o patrimônio é de suma importância à palavra do ofendido, sendo a prova suficiente para um juízo de certeza. Nada há nos autos a indicar que as vítimas tivessem qualquer razão ou

motivo lógico para agravar a situação dos acusados. A palavra da vítima, no caso, assume papel preponderante e goza da presunção da veracidade, assumindo especial relevância no deslinde da controvérsia, merecendo total crédito, não sendo crível que alguém incrimine inocente sem motivos, daí porque os seus relatos merecem todo o crédito, porque não teria ela qualquer proveito em mentir. Nesse sentido:

"ROUBO - Prova - Palavra da vítima - Validade. Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor." (TACrimSP - Ap. Crim. nº 1.006.081 - Campinas - Rel. Juiz Wilson Barreira - DJU 19.04.96).

"Em sede de crimes patrimoniais, os quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido." (revisão nº 224.054/3 Relator - Orlando Bastos, RJDTACRIM 18/194).

As narrativas das vítimas também encontram amparo no depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência, os quais consignaram que encontram os agentes próximos ao veículo roubado, o qual estaria completamente depenado, enquanto os réus, por sua vez, com as mãos sujas de graxa e na posse de chave de fenda e antena veicular. Vale neste momento, destacar que a palavra policial deve ser levada em boa conta, visto que não havia nenhuma prévia animosidade que pudesse levar a uma falsa imputação alegada. Nesse sentido:

"PROVA. Depoimento de Policial. Valor. A palavra do Miliciano não pode ser considerada indigna de fé, só porque ele ostenta esta qualidade, pois seria incurial, um verdadeiro contra-senso, o Estado credenciar alguém como seu agente, e, ao depois, quando este presta conta de suas diligências, taxá-lo de suspeito." (RJDTACRIM VOLUME 25 JANEIRO/MARÇO/1995 PÁGINA: 241 RELATORES: - XAVIER DE AQUINO).

Por fim, quanto às qualificadoras, tenho que todas restaram comprovadas, uma vez que no mínimo foram dois os agentes a praticar o roubo no local, bem como, conforme relato das vítimas, ao menos um dos roubadores estava armado e houve restrição de suas liberdades. E muito embora o armamento não tenha sido apreendido, tenho que em razão da palavra da vítima receber estimado valor nos crimes contra o patrimônio, sendo sua função judicial pela solução da demanda, não havendo motivos para incriminar inocentes, constitui prova suficiente para reconhecimento da majorante (STF; HC nº 92.451/SP; 2ª T.; Rel. Min. Joaquim Barbosa; j. 09.09.2008). A liberdade dos ofendidos, ainda, ficou comprovada porque pouco importa o lapso temporal decorrido, sendo que basta que seja um lapso temporal relevante e apto a caracterização da causa de aumento, o que se infere do depoimento da ofendida que disse que "não ficaram presos pouco tempo não".

Conclui-se, destarte, que a autoria e a materialidade do crime de roubo triplamente circunstanciado, estão confirmadas pelo conjunto probatório colhido nos autos, sendo de rigor a condenação, restando a individualização da pena, o que faço a seguir.

Na primeira fase da dosimetria, verificando que os acusados ostentam maus antecedentes (processos nº 0002389-08.2019.8.26.0158 - Humberto; e 0000952-81.2015.8.26.0477 - Anderson), fixo a pena inicial no mínimo legal acrescida da fração de 1/6, resultando em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo e unitário legal.

Em segunda fase da dosimetria, atento ao fato que ambos os acusados são reincidentes (autos nº 000899-14.2020.8.26.0158 - Humberto; e 0003572-22.2019.8.26.0996 - Anderson), bem como diante do cometimento do delito em face de pessoa idosa e criança, é caso de aplicação das agravantes previstas no artigo 61, incisos I e II, alínea "h" do Estatuto Repressivo, razão pela qual majoro a reprimenda na fração de 1/5, totalizando as penas de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal.

Em última fase, reconhecendo a causa de aumento no delito de roubo referente ao concurso de agentes e a restrição de liberdade das vítimas, majoro as penas em 3/8, alcançando, pois, o montante de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, bem como 17 (dezesete) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal. Outrossim, à vista da majorante referente ao emprego de arma de fogo, o que ficou bem retratado nos autos, consoante o parágrafo 2º-A, do artigo 157 do Código Penal, majoro as penas em 2/3, resultando, assim, em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal. Destaco que ambas as causas de aumento são consideradas nesta fase da dosimetria em atenção ao princípio da proporcionalidade, pois situações fáticas diversas devem ser apenadas de modo diverso, ainda mais como no caso presente em que a conduta dos agentes revestiu-se de maior gravidade na prática, produzindo maior temor nas vítimas.

Por fim, à luz do que dispõe o artigo 70 do Código Penal, uma vez que os agentes mediante uma só ação atingiram patrimônios diversos, acresço a pena na fração de 1/6, resultando a pena definitiva em 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, no mínimo e unitário legal.

É cabível o regime inicial fechado de cumprimento de pena, pois além do quantum aplicado, o roubo é crime grave e intranquiliza toda a sociedade, tudo a exigir medidas drásticas, sendo incompatível com os regimes mais brandos de cumprimento de pena, ainda mais como no caso, em que cometido com o emprego de arma de fogo por agentes reincidentes em crimes dolosos. Assim, não se mostram cabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, muito menos a concessão de sursis.

Detração e eventual progressão de regimes constituem institutos próprios da execução penal, e em tal âmbito devem ser aferidos, ainda mais porque para a progressão se faz necessário o exame de requisitos subjetivos do reeducando, não disponível ao Juízo do processo de conhecimento, sem falar que tal providência implicaria também em ofensa ao princípio do Juiz natural.

Persistentes as razões que ensejaram a custódia cautelar, especialmente porque os réus revelam em concreto disposição para crimes violentos, aptos a comprometer a ordem pública, o caso é de manter os sentenciados no cárcere, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não poderá apelar em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal, o que faço para condenar Anderson Luiz de Oliveira e Humberto Felipe do Nascimento como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, às penas de 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, no mínimo e unitário legal.

Recomende-se os réus nas prisões onde se encontram.

Disposições finais:

(a) Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno os acusados ao pagamento das custas processuais, com a ressalva do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, pois a eles defiro os benefícios da justiça gratuita.

(b) Considerando que eventual recurso sobre a sentença condenatória não terá efeito suspensivo, em atenção à Resolução nº 19 do Conselho Nacional de Justiça, em havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisório e encaminhe-se à VEC a fim de permitir a transferência dos sentenciados a estabelecimento penal compatível com o regime que lhes foi imposto, bem como a apreciação de eventuais benefícios da execução penal.

(c) Após o trânsito em julgado: (c.1) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio dos sentenciados comunicando a suspensão dos direitos políticos; (c.2) expeça-se a definitiva guia para execução da pena; e (c.3) comunique-se o desfecho da ação penal ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt.

P. I. C.

Praia Grande, 25 de fevereiro de 2022.

Antonio Carlos C. P. Martins

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA